

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/652

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (דיווח שנתי או חצי שנתי לסוגי נכסים), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 91 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 91(ד)(ג2), במקום פסקאות משנה (א) ו-(ב) יבוא:

"(א) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על רווח הון באחד מאלה:

(1) במכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה או במכירת יחידה,

אם במועד המכירה נוכה מס מרווח ההון לפי סעיף 164;

(2) במכירת אמצעי אלקטרוני מבוזר; לעניין זה, "אמצעי אלקטרוני

מבוזר" – קובץ מידע דיגיטלי מוצפן בטכנולוגיית רישום מבוזר, הניתן

להעברה בין שני צדדים או יותר;

(ב) לא נוכה המס כאמור בפסקת משנה (1) או נמכר אמצעי אלקטרוני

מבוזר כאמור בפסקת משנה (2) והמוכר חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131, יוגש

דוח על רווח ההון, על אף האמור בפסקה (1) או (א1), לפי העניין, ביום 31 ביולי

וביום 31 בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך או של אמצעי

אלקטרוני מבוזר בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח; עם

הגשת דוח כאמור, תשולם מקדמה בסכום המס החל לפי הוראות פקודה זו

ועל רווח ההון בשל המכירה."

דבריו הסבר

בשנים האחרונות המטבעות הדיגיטליים המבוזרים או חזים נתח גדול ומשמעותי משוק ההון ומהווים אפיקי השקעה ומסחר לגיטימיים ברחבי העולם. כיום מדינת ישראל מקשה על הסוחרים במטבעות הדיגיטליים כאשר המשקיעים נדרשים לדווח על כל עסקה, מדובר במנגנון מסורבל ויקר שלא תואם את אופי הסחר התכוף שמתבצע במטבעות הדיגיטליים. מנגנון זה מוביל להעלמות מס או לחילופין מונע מאנשים מלהשתתף בשוק ההון ולהשקיע במטבעות הדיגיטליים. לכן מוצע ששר האוצר יחיל מנגנון שדומה למנגנון הדיווח התקופתי על ניירות ערך כך שהדיווח על 'אמצעים אלקטרוניים מבוזרים' יעשה אחת לחצי שנה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

סעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961, קובע חובת דיווח ותשלום מקדמות בגין רווח הון שנצמח לנישום. במסגרת זו נקבע, כי בעת מכירת "נכס" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, על המוכר מוטלת חובה להגיש דוח בתוך 30 ימים מיום המכירה ולצד זאת לשלם מקדמה בשיעור המס החל על רווח ההון הנובע מהעסקה. חובת הדיווח כאמור כוללת פירוט הרווח או ההפסד וכן חישוב מס החל עליו.

ככלל, הדיווח ותשלום המקדמה מבוצעים בתוך 30 ימים מיום המכירה. כיום, פסקה (ג2) מחריגה ניירות ערך מהדיווח והתשלום בתוך 30 ימים, כך שאלה יעשו באופן חצי שנתי, ב-31 ליולי וב-31 לינואר בלבד. בדומה לנייר ערך ולנכסים אחרים (נדל"ן, מניות פרטיות וכו'), אמצעי תשלום מבוזר הוא נכס המצוטט במקרים רבים, ומכירתו נעשית באמצעות מספר מרובה של טרנזאקציות ולא באופן חד פעמי, כך שהגשת דיווח תוך 30 ימים בגין כל טרנזאקציה היא למעשה בלתי אפשרית. לכן מוצע לקבוע חובת דיווח ותשלום מקדמה באופן חצי שנתי, גם לאמצעי תשלום מבוזר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (2713/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2713/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)